

1500616-63.2021.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cibeles Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO SANTOS GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibeles Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

THIAGO SANTOS GOMES, vulgo "Vida Loka", qualificado nos autos (fls. 40), foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1500616-63.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 13 de junho de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELES CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Auxiliar desta Comarca. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:

1500616-63.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO SANTOS GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibeles Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

THIAGO SANTOS GOMES, vulgo "Vida Loka", qualificado nos autos (fls. 40), foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo narrativa contida na peça acusatória (fls. 02/04), no dia 14 de julho de 2021, por volta das 21h15min, na rua Alexandre Fernandes, nº 761, bairro Jardim Cedral, nesta cidade e comarca, trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de fornecimento a terceiros, 402,14 gramas de "maconha", divididas em 62 porções, bem como, 3,04 gramas de cocaína, acondicionadas em 04 porções, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, classificadas como drogas alucinógenas e despersonalizantes.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05/12), Termos de depoimentos/declarações das testemunhas (fls. 13, 14 15 e 16) e de interrogatório (fls. 17), Boletim de Ocorrência (fls. 18/26), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 27/29), fotografias dos entorpecentes apreendidos (fls. 30/33), Laudo de Constatação (fls. 36/38), cópia do documento de identidade civil do acusado (fls. 42/43), Pesquisa SSP-IIRGD (fls. 44/49), Folha de Antecedentes (fls. 59/65) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 66/68).

Em sede de Custódia, após manifestação do Órgão Ministerial (fls. 74/78) e da Defesa (fls. 79/81), houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (decisão a fls. 84/88), com a expedição do respectivo mandado (fls. 89/90), devidamente cumprido (fls. 99/102), advindo aos autos Comprovante de depósito judicial (fls. 105; Guia a fls. 108 - R\$183,00), Laudo Pericial Definitivo - Exame Químico-Toxicológico (fls. 109/111), Relatório Final do Inquérito Policial (sob nº 2190642-48.2021.090500 - fls. 113/118) e Laudo Pericial realizado nos aparelhos celulares apreendidos (fls. 143/180).

Oferecida a denúncia (fls. 02/04), o réu foi notificado (certidão a fls. 182) e, por meio de Defensor dativo (fls. 183), ofertou resposta (fls. 186/190), com pedido de instauração de incidente de verificação de dependência toxicológica, sendo a peça acusatória, após a manifestação do Órgão Ministerial (fls. 194), sido recebida em 20.09.2021 (fls. 195/196), seguindo-se da instauração do referido incidente (fls. 217).

Realizado o ato de citação (fls. 233), durante a instrução, procedeu-se, por gravação audiovisual, em 20.10.2021, à inquirição de duas testemunhas (fls. 236/237) e, em 17.11.2021, à inquirição de uma testemunha e ao ato de interrogatório (fls. 263).

Na sequência, após juntada do Laudo Médico Legal (fls. 289/293 - Dependência Toxicológica) e sua homologação (fls. 302), o Ministério Público, em memoriais finais (fls. 305/311), pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia e, no que tange a dosimetria da pena, pelo reconhecimento da reincidência e pela fixação do regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, em memoriais finais (fls. 315/339), pugnou, preliminarmente, pela absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso II do CPP, em razão da invasão ilícita do domicílio, bem como, nos termos do artigo 386, incisos II, V ou VII do CPP, em virtude da abordagem ser nula, e, no mérito, alegando insuficiência

de prova, requereu a absolvição, no termos do artigo 386, inciso VII do CPP. Ponderando a possibilidade de condenação, pleiteou a fixação da pena base no seu mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, a fixação do regime inicial semiaberto, terminando por requerer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

Inicialmente, consigno que sentencio o presente feito em razão do falecimento do nobre Magistrado que encerrou a instrução processual.

Constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, procede a pretensão acusatória, eis que demonstrada a autoria e materialidade do delito imputado (artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06), face ao Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05/12), Termos de depoimentos/declarações das testemunhas (fls. 13, 14 15 e 16) e de interrogatório (fls. 17), Boletim de Ocorrência (fls. 18/26), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 27/29), fotografias dos entorpecentes apreendidos (fls. 30/33), Laudo de Constatação (fls. 36/38), comprovante de depósito judicial (fls. 105; Guia a fls. 108), Laudo Pericial Definitivo – Exame Químico-Toxicológico (fls. 109/111), Relatório Final do Inquérito Policial (sob nº 2190642-48.2021.090500 – fls. 113/118), Laudo Pericial realizado nos aparelhos celulares apreendidos (fls. 143/180), Laudo Médico Legal (fls. 289/293 – Dependência Toxicológica) e prova oral, colhida sob o crivo do contraditório (fls. 236/237 e 263).

Vejamos.

Por primeiro, incontroverso nos autos, à vista do Laudo de Exame Químico-Toxicológico elaborado (fls. 109/111), tanto a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 27/29), uma vez que "...DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC)" e "...DETECTADA presença da substância COCAÍNA", quanto as suas quantidades ("Massa Líquida: 402,14 grama(s)" e "Massa Líquida: 3,04 grama(s)").

Por segundo, no que tange à propriedade e destinação da aludida droga, diante das provas colhidas e circunstâncias dos fatos, evidencia-se que esta pertencia ao réu e se destinava ao tráfico ilícito de entorpecentes, figura prevista no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Isto porque, em harmonia com o depoimento prestado na fase policial (fls. 13), a testemunha Amauri Aparecido Rodrigues, policial militar, em Juízo (fls. 236/237), narrou que, na data dos fatos, encontravam-se em serviço, no patrulhamento de força tática, pelo bairro do Parque Cedral, quando deliberou por averiguar denúncia de tráfico, irradiadas via COPOM, tanto naquela data, como em dias anteriores (há alguns dias), na rua Alexandre Fernandes, 761, naquele bairro, contra Thiago, apelido "vida loka", e a proprietária da casa, a Sra. Sônia. Na sequência, ao chegarem no local, se depararam com uma pessoa identificada com Juliano, não tendo sido encontrado nada de ilícito em sua posse, oportunidade em que, quando liberavam o abordado Juliano, visualizaram uma pessoa saindo da casa e vindo em direção ao portão, que, no entanto, ao perceber a presença policial, tentou evadir-se, vindo a jogar um objeto no solo, saindo correndo pela lateral do quintal da casa, ocasião em que sofreu uma queda, levantou-se e continuou a correr. Saíram em seu encalço, a pé, e, durante o acompanhamento, viram que ele tentou desvencilhar-se de uma sacola, jogando-a nos fundos do quintal.

Contou, também, a testemunha policial que o indivíduo (acusado - Thiago) foi abordado, o qual resistiu para não ser contido, vindo a ser necessário o uso de força física para contê-lo, tendo sido encontrado, em sua posse, uma porção de "maconha", bem como, no corredor, onde havia jogado um objeto, mais uma porção do mesmo entorpecente, e, na sacola, mais 58 (cinquenta e oito) porções de "maconha", já embaladas prontas para a venda, e um tablete grande ainda a ser separado.

Narrou referido policial, ainda, que, naquela oportunidade, encontraram a proprietária da casa, Sônia, que franqueou a entrada para buscas, vindo a ser encontrado, em um quarto, em que estava a adolescente Melissa, quatro porções de cocaína e uma de "maconha", além da carteira de Thiago e R\$126,00 (cento e vinte e seis reais) em notas diversas, e, no quarto da Sônia, R\$57,00 (cinquenta e sete reais) em dinheiro, em notas diversas, e seis aparelhos celulares, elucidando, por fim, que Tiago alegou que morava no quarto a cerca de um mês e que a cocaína seria para seu uso, enquanto a "maconha" estava vendendo por dez reais a porção. De sua vez, Melissa confirmou o tráfico efetuado pelo Tiago, dizendo também ser usuária de "maconha", e estar morando com ele há aproximadamente um mês, tendo Sônia dito que cedia a casa em troca de mantimentos e, em relação aos 06 (seis) celulares, informado que era um de cada, não sabendo esclarecer sobre os outros três, e que os R\$57,00 eram provenientes do auxílio emergencial.

No mesmo sentido e em simetria com o depoimento da testemunha Amauri, a testemunha Douglas Antônio Moraes Barga, policial militar, em Juízo (fls. 263), elucidou que, em busca pessoal, foi encontrado com o acusado uma porção de "maconha" idêntica à porção por ele dispensada, quando visualizou a polícia e correu, e, na sacola por ele dispensada, foram encontradas 58 (cinquenta e oito) porções de "maconha" e parte de um tijolo, que ainda não tinha sido fracionado, e, após autorização da proprietária, em busca domiciliar, mais uma porção do mesmo entorpecente, idêntica às outras encontradas, e 04 (quatro) porções de cocaína, confirmando, ainda, que durante a abordagem o acusado confessou a prática da traficância, informando que vendia cada porção de "maconha" pela quantia de R\$10,00 (dez) reais, enquanto a cocaína era para seu uso.

A testemunha Sônia Elizabete Pirao Fagundes, a qual, segundo o depoimento policial, e de acordo com as denúncias recebidas, estava envolvida com o tráfico de drogas, inquirida em Juízo (fls. 236/237), nitidamente imbuída do sentimento de inocentar o acusado Thiago, informou que viu apenas os pinos de cocaína, os quais disse ser de propriedade da adolescente, e, após questionada pelo representante do Ministério Público a respeito de como sabia que a propriedade era da adolescente, a depoente, claramente, titubeou em sua resposta, argumentando, após a confusa resposta, que a adolescente jogou a droga em sua bolsa.

Por seu turno, o acusado, durante seu interrogatório judicial (fls. 263), negou a prática do crime que lhe é imputado, bem como, a posse dos entorpecentes apreendidos.

Nesse aspecto, diante da divergência instaurada, pontuo que não há nos autos qualquer indício idôneo de que as aludidas testemunhas, que são agentes públicos (policiais militares), tenham mentido, tampouco de que possuam motivos para, falsamente, imputar a prática do crime aos acusados.

Para ilustrar o convencimento, trago à luz recentes julgados de nossa Corte de Justiça Paulista:

"APELAÇÃO. DEFESA. FURTO SIMPLES TENTADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. Artigo 155, §1º, c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Sentença de procedência. Mérito. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do depoimento testemunhal de agentes

públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Substanciosa confissão colhida em juízo. Majorante do repouso noturno bem delineada. Dosimetria. Maus antecedentes caracterizados. Circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida nos termos da Súmula n. 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sem influência na expressão aritmética da pena. Multirreincidência que impede a compensação integral entre as circunstâncias. Fração de diminuição mínima pela tentativa mantida, pois em consonância com o iter criminis percorrido pelo agente. Regime inicial semiaberto bem fixado. Artigo 33, §§2º, alínea c, e 3º, do Código Penal. Súmula n. 269 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM INFLUÊNCIA NA EXPRESSÃO ARITMÉTICA DA PENA.”

(negritei)

(Apelação Criminal 1500507-59.2020.8.26.0300; Relator (a): CAMARGO ARANHA FILHO; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 06/06/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, dentre elas a a quantidade de drogas, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso não provido.”

(negritei)

(Apelação Criminal 1500037-95.2021.8.26.0040; Relator (a): LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2022)

Ademais, a significativa quantidade de drogas, a diversidade e a forma como estavam acondicionadas (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 27/29; fotos a fls. 30/33), constituem fortes indicativos do propósito de comercialização.

Além do mais, realizada perícia no aparelho celular do acusado (Laudo a fls. 143/180), fora constata conversa com o contato “Lhore”, ocorrida na mesma data da prisão em flagrante, em que o acusado, após informar que quase foi abordado pela força tática (“A força quase enquadro eu e o teus”; “Tem duas andando cuidado ai blz” – ex vi fls. 149) e dizer “Nao solta ninguém”, tudo a indicar que não era para ser vendido droga naquele momento, disse que chegou no local e pede para o contato ir pegar a droga (“Chegamos aqui pega o verd”).

No mais, não merece prosperar o pedido deduzido pela Defesa, voltado ao reconhecimento da tese de invasão domiciliar, com a consequente nulidade das provas obtidas, uma vez que a ação policial justifica-se plenamente diante da apreensão da grande quantidade de droga e de todas as circunstâncias que permearam o presente delito, já que existiam fundadas razões do tráfico de entorpecentes no local, somado ao comportamento apresentado pelo acusado, que, ao avistar os policiais, dispensou um objeto, posteriormente identificado como uma porção de “maconha”, e tentou se evadir, correndo para os fundos do imóvel, bem como, segundo os policiais, das inúmeras denúncias recebidas, tanto por meio do “190”, como pelas informações dos abordados nos bairros, e que, com a entrada no imóvel, se confirmaram.

Aliás, o crime de tráfico de entorpecentes é permanente, possibilitando, assim, a entrada no domicílio do indivíduo enquanto perdurar o estado de flagrância.

Nesse sentido, o E. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Especial nº 603.616/R0, julgado sob o regime de repercussão geral, estabeleceu que, havendo “elementos

mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, é possível excepcionar a regra constitucional da inviolabilidade domiciliar:

[...] 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. [...]

(STF; Tribunal Pleno; RE 603.616/RO; Relator: MINISTRO GILMAR MENDES; j. 05.11.2015).

Por certo, “fundadas razões” e “justa causa” são conceitos jurídicos indeterminados, de modo que a leitura do voto do Ministro Relator é de grande valia para compreender quais fatos caracterizam a “justa causa”:

[...] A busca foi realizada sem mandado judicial. No entanto, havia fundadas razões para suspeitar que o recorrente estava em situação de flagrante delito quanto ao crime de tráfico de drogas. O acórdão recorrido assenta que o investigado e Reinaldo Campanha eram suspeitos de transportar drogas. Reinaldo dirigia caminhão de propriedade do recorrente. A polícia já havia monitorado encontros de ambos. Em 20.4.2007, Reinaldo partiu da casa do recorrente Paulo Roberto dirigindo caminhão que, posteriormente, foi interceptado. Inspeccionado o veículo, foram localizados 23,421 kg (vinte e três quilos, quatrocentos e vinte e um gramas) de cocaína. Após a prisão, Reinaldo teria confirmado receber a droga de Paulo Roberto. Na sequência, os policiais foram à residência de Paulo Roberto e ingressaram na casa e em seu terreno sem autorização. Ao revistarem o veículo estacionado na garagem, localizaram os 8,542 kg (oito quilos, quinhentos e quarenta e dois gramas) de cocaína adicionais. O ingresso forçado na casa estava amparado no acompanhamento prévio e nas declarações do flagrado Reinaldo, elementos suficientes para indicar fundadas razões de que Paulo Roberto estivesse cometendo o crime de tráfico de drogas. [...]

Pertinente transcrever, ainda, a manifestação do Ministro Celso de Mello, durante os debates:

É fundamental que exista causa provável, cuja ocorrência legitimará o ingresso de terceiros em residência alheia, ainda que “invito domino”, desde que, por óbvio, registre-se qualquer das situações excepcionais a que alude o inciso XI do art. 5º da Constituição.

Outrossim, não merece prosperar o pedido de reconhecimento de ilicitude das provas, pautada na atuação policial, pois como esclarecido pelos militares, além de cair durante a fuga, o acusado ofereceu resistência durante sua abordagem, tendo sido necessário a utilização de força para contê-lo, o que justifica as lesões aferidas no laudo médico pericial (fls. 73), sendo certo, ainda, que, em relação a eventual excesso ocorrido durante a abordagem, já foram tomadas providências a respeito (Termo a fls. 84/88).

Portanto, diante desse contexto, apresentando-se demonstradas, com robustez, a materialidade e a autoria da figura disposta no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, e ausentes excludentes da ilicitude e da culpabilidade, de rigor se impõe a condenação do réu.

Por consequência, inviável a desclassificação do fato para o descrito no artigo 28 da Lei de Drogas.

Apreciadas a prova e as teses arguidas, passo a dosimetria da pena, observando o sistema trifásico de fixação (art. 68 do Código Penal).

Em consonância com o artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo, à luz da Folha de Antecedentes (fls. 59/65) e Certidão carreadas (fls. 66/68), que o réu ostenta condenação definitiva por tráfico de entorpecentes que caracteriza reincidência, a ser sopesada adiante.

Não há, nos autos, informações relevantes sobre sua personalidade e conduta social, tampouco indícios de que estas tenham influenciado no propósito criminoso.

Assim sendo, aplico-lhe a pena em seu patamar mínimo, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do réu, o valor unitário do dia-multa deve ser fixado no mínimo legal.

Na segunda fase da dosagem, observo que o réu é reincidente (art. 61, I, CP), em virtude de condenação definitiva no Processo de conhecimento nº 0006187-14.2015.8.26.0482 (tráfico de drogas), de modo a se justificar o agravamento das penas em 1/5 (um quinto), passando-as para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar, cabendo pontuar que não se aplica a redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois, como já dito, o réu é reincidente.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme dispõe a Lei nº 8.072/90, artigo 2º, bem como, o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, haja vista o quantum da sanção e a reincidência ostentada.

Afora a natureza hedionda por equiparação do delito de tráfico, por não estarem preenchidos os requisitos subjetivo (reincidência) e objetivo (quantum da sanção), não se aplicam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77 do Código Penal).

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 02/04), para CONDENAR o réu THIAGO SANTOS GOMES, qualificado a fls. 40, nascido aos 18.01.1987, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Maria das Dores Santos Gomes e Marcos Antônio Gomes, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo, a contar da data dos fatos (14.07.2021).

Diante da gravidade concreta da ação, eis que, como é sabido, o tráfico, independentemente de sua modalidade, envolve pessoas que disseminam um vício nefasto, movidas pela cobiça e pelo enriquecimento ilícito, constituindo, ainda, delito que fomenta a maior parte dos crimes patrimoniais, notadamente os mais graves, de forma a exigir, por parte das Autoridades constituídas, resposta penal firme e a altura do mal que causam à sociedade e famílias, inviável a concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade, impondo-se imperiosa, pois, especialmente para garantia da ordem pública e diante do perigo que implica a sua liberdade, a manutenção da prisão preventiva ("ex vi" art. 312 do CPP).

Recomende-se o réu, pois, no estabelecimento prisional em que se encontra.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de sua condição econômica nos próximos cinco anos.

Indicando as circunstâncias do fato que o dinheiro (R\$126,00) e o aparelho celular (Xiaomi - M2101K7AG - Redmi Note 10) apreendidos (Auto a fls. 27/29; Comprovante de

depósito judicial a fls. 105 - R\$126,00; Laudo Pericial a fls. 143/180) possuem relação com o tráfico de drogas, declaro o perdimento de ambos em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

Por não vislumbrar correlação com a prática delitiva, autorizo, em favor da testemunha Sônia Elizabete Pirao Fagundes, após o trânsito em julgado, a restituição do dinheiro apreendido (Auto a fls. 27/29; Comprovante de depósito judicial a fls. 105 - R\$57,00), bem como, dos demais aparelhos celulares apreendidos, em favor de seus legítimos proprietários, os quais deverão comprovar a propriedade.

Para controle, consigno que o acusado é assistido por Defensor Público.

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, intime-se o réu para pagamento da multa, oficie-se para reversão do dinheiro e aparelho celular apreendidos à União, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Presidente Prudente, 18 de junho de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO
Juíza de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA